

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1471/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายนิคม หรือประพันธ์ เพชรจรัส

จำเลย

นายนิคมหรือประพันธ์ เพชรจรัส จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักประกันซึ่งวางไว้ในชั้นขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 4,8,72 กระทงหนึ่งจำคุก 1 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก83 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 4 ปี รวมจำคุก 5 ปี และบวกโทษที่รอไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 11359/2530 ของศาลแขวงพระนครใต้ จำคุก1 เดือน รวมจำคุก 5 ปี 1 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน จำคุก 2 ปี เมื่อบวกโทษที่รอไว้ในคดีหมายเลขแดงที่11359/2530 ของศาลแขวงพระนครใต้ซึ่งมีโทษจำคุก 1 เดือน คงรวมเป็นจำคุก 2 ปี 1 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการอันดับ 33)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน150,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 7 แผ่นที่ 16, อันดับ 22 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เจาะความผิดฐานฉ้อโกงที่จำเลยถูกพิพากษาลงโทษนั้นต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกามาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เจาะความผิดฐานฉ้อโกงที่จำเลยถูกพิพากษาลงโทษนั้นต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกามาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>